



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Informe

Número:

Buenos Aires,

Referencia: RESPUESTA - LEY N°104. EX-2025-03276514-GCABA-DGAIGA

Sr. Consultante:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en respuesta al **RE-2025-03277957-GCABA-DGAIGA**, relacionada a la solicitud de acceso a la Información efectuada al amparo de la Ley N°104 (texto consolidado por Ley N° 6764), que tramita bajo el Expediente Electrónico N° **EX-2025-03276514- -GCABA-DGAIGA**.

Con relación a lo solicitado, se hace saber que esta Dirección General Concesiones y Permisos actúa en el marco de sus competencias, las que le son asignadas por Decreto N° 387-GCABA-AJG/23.

Dicho marco normativo establece entre las mismas las de "...intervenir en carácter previo y vinculante en los procedimientos en los que se constituyan derechos de uso onerosos a favor de terceros respecto de los bienes inmuebles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con fines de explotación comercial... y de ...Asignar y administrar los permisos de uso con fines de explotación comercial y controlar que cumplan con los objetivos fijados en los convenios...", entre otras.

Conforme lo expuesto, esta Dirección General informa –exclusivamente- sobre aquellos puntos que resultan ser materia de su competencia.

Al respecto, la requirente solicita a la Administración información sobre SB5 y Club de Amigos.

En cumplimiento de lo requerido, y respecto SB5, se hace saber que esta Dirección General de Concesiones y Permisos no posee ningún tipo de convenio firmado con una sociedad con esa razón social.

Por otro lado, respecto al Club de Amigos, se informa, en primer lugar, que el vínculo contractual entre el Gobierno de la Ciudad y el mismo es una concesión, sino que se otorgó un Permiso de Uso y Explotación con carácter oneroso en los términos de la Ley N° 3.730, el cual se encuentra embebido a la presente.

A su vez, en su cláusula segunda, el mencionado Permiso expresa que "se otorga por el plazo de veinte (20) años, a contar desde el vencimiento del permiso otorgado por el Decreto Municipal N° 1.150/92, es decir desde el 2 de septiembre de 2012" en los términos del art. 2 de la mencionada ley.

En ese sentido, se hace saber al consultante que no existió prórroga del Permiso de Uso y Explotación, sino que el mismo se encuentra plenamente vigente.

Finalmente, se informa que no es competencia de esta Dirección General de Concesiones y Permisos la facultad de controlar las obligaciones de brindar clases gratuitas pactadas en conjunto con el Permisionario.

Por lo expuesto y habiendo dado cumplimiento a lo requerido, lo saludo atte.